# Pilotvereinbarung „Zeitly"

**zwischen**

**MALELU AI – Peter Vitzthum**, [Straße Nr.], [PLZ] Salzburg, Österreich, [GISA-Zahl / UID], E-Mail: office@malelu.io – im Folgenden „**Anbieter**" –

**und**

**STEINERfood GmbH**, Neustift 6, 2224 Sulz im Weinviertel, FN 525885 k (LG Korneuburg), UID ATU75165606, vertreten durch die Geschäftsführung Inge Monika Steiner und Matthias Steiner – im Folgenden „**Kunde**" –

## 1. Gegenstand

1.1 Der Anbieter stellt dem Kunden die Software **Zeitly** – eine Web-Anwendung (PWA, responsiv) zur elektronischen Arbeitszeiterfassung für österreichische KMU – als Software-as-a-Service für die Dauer des Pilotbetriebs zur Verfügung.

1.2 Zweck des Pilotbetriebs ist die Erprobung von Zeitly im realen Betrieb des Kunden, die Sammlung von Rückmeldungen zur Weiterentwicklung und die Prüfung, ob Zeitly nach dem Pilotbetrieb dauerhaft eingesetzt werden soll.

1.3 Zeitly befindet sich in Weiterentwicklung. Der Kunde ist sich bewusst, dass während des Pilotbetriebs Funktionen geändert, ergänzt oder entfernt werden können und Fehler auftreten können.

## 2. Leistungsumfang

2.1 Der Anbieter stellt bereit:

| Leistung | Beschreibung |
|---|---|
| Mandant | Eigener, von anderen Kunden getrennter Mandant mit White-Label-Konfiguration (Logo, Farben, eigene Subdomain [kunde].zeitly.[tld] oder [eigene Domain]) |
| Zeiterfassung | Buchung von Beginn, Ende, Pausen, Dauer, Art (Arbeit/Reisezeit/Rufbereitschaft), Arbeitsort-Kategorie (Büro/Telearbeit/Außendienst), Projekt/Kostenstelle, Notizen |
| Abwesenheiten | Urlaub, Zeitausgleich, Krankenstand, Pflegefreistellung, Sonderurlaub, Fortbildung, unbezahlt – mit Genehmigungsablauf |
| Prüfregeln | Hinweise bei Überschreitung der täglichen/wöchentlichen Höchstarbeitszeit, fehlender Ruhepause, Unterschreitung der täglichen Ruhezeit, Wochenendarbeit (nach AZG/ARG; Konfiguration durch den Kunden) |
| Salden | Zeitsaldo, Mehr-/Überstunden, Urlaubssaldo nach den vom Kunden hinterlegten Vertragsdaten |
| Monatsabschluss | Prüfung und Bestätigung durch Mitarbeiter und Vorgesetzte; Sperre nach Abschluss |
| Exporte | Journal nach § 26 AZG (PDF), Lohnverrechnungsexport (CSV), Mitarbeiterexport, Gesamtexport des Mandanten (CSV/JSON) – jederzeit durch den Kunden auslösbar |
| Rollen | Inhaber, Admin, Vorgesetzte, Lohnverrechnung (nur lesen/exportieren), Mitarbeiter |

| Leistung | Beschreibung |
|---|---|
| Audit-Log | Protokollierung aller Änderungen (wer, wann, was, vorher/nachher) |
| Benutzer | bis zu [50] Benutzer; darüber hinaus nach Absprache |

2.2 Nicht Gegenstand sind: Lohnverrechnung selbst, Anbindung an Lohnprogramme oder Drittsysteme (außer per Export), Hardware-Terminals, rechtliche Beratung zur Arbeitszeitgestaltung, Erfassung von Jugendlichen nach dem KJBG (eigene Regeln, nicht abgebildet).

2.3 Der Anbieter kann den Leistungsumfang während des Pilotbetriebs erweitern; wesentliche Einschränkungen kündigt er mindestens 14 Tage vorher an.

## 3. Pilotphase, Entgelt

3.1 Der Pilotbetrieb beginnt am [Startdatum] und dauert zunächst **6 Monate**.

3.2 Der Pilotbetrieb ist für den Kunden **kostenfrei**. Es werden keine Lizenz-, Einrichtungs- oder Supportgebühren verrechnet. Individuelle Entwicklungswünsche, die über den Leistungsumfang hinausgehen, werden nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung umgesetzt.

3.3 Beide Parteien können den Pilotbetrieb **jederzeit** ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 14 Tagen in Textform (E-Mail) kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3.4 Verlängern die Parteien den Pilotbetrieb nicht ausdrücklich und schließen sie keinen Folgevertrag, endet diese Vereinbarung mit Ablauf der 6 Monate. Eine stillschweigende Verlängerung oder ein automatischer Übergang in einen kostenpflichtigen Vertrag findet **nicht** statt.

## 4. Option auf Folgevertrag

4.1 Spätestens 4 Wochen vor Ablauf des Pilotbetriebs legt der Anbieter dem Kunden ein Angebot für den dauerhaften, kostenpflichtigen Betrieb vor (Preis je Benutzer und Monat, Leistungsbeschreibung, Service Level). Als Pilotkunde erhält der Kunde auf den Listenpreis für die ersten [12] Monate einen Nachlass von [X] % [bzw. den fixierten Pilotpreis von EUR [X] je Benutzer und Monat].

4.2 Nimmt der Kunde das Angebot an, werden alle Daten und Einstellungen nahtlos übernommen.

## 5. Support und Verfügbarkeit

5.1 **Support:** per E-Mail an office@malelu.io an Werktagen (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Österreich) von 9:00 bis 17:00 Uhr. Reaktionszeit: Zielwert 1 Werktag; bei Störungen, die die Zeiterfassung insgesamt verhindern, Zielwert 4 Stunden innerhalb der Supportzeiten. Der Anbieter schult [2] Administratoren des Kunden einmalig per Videokonferenz ([2] Stunden) und stellt eine Kurzanleitung für Mitarbeiter bereit.

5.2 **Verfügbarkeit:** Der Anbieter bemüht sich nach besten Kräften (best effort) um eine Verfügbarkeit von **99 % im Monatsmittel**, gemessen am Übergabepunkt des Hosting-Anbieters, ausgenommen angekündigte Wartungsfenster (in der Regel nachts oder am Wochenende, Ankündigung mindestens 24 Stunden vorher) und Ausfälle, die der Anbieter nicht zu vertreten hat (z. B. Ausfall der Unterauftragsverarbeiter, höhere Gewalt, Störungen im Internet oder beim Kunden). Da der Pilotbetrieb unentgeltlich ist, begründet das Unterschreiten des Zielwerts keine Ansprüche; Punkt 8 bleibt unberührt.

5.3 **Datensicherung:** tägliche verschlüsselte Sicherung der Datenbank, 30 Tage Aufbewahrung, Speicherort EU.

## 6. Pflichten und Mitwirkung des Kunden

6.1 **Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitszeitrechts.** Zeitly unterstützt den Kunden bei der Erfüllung seiner Aufzeichnungspflicht nach § 26 AZG und weist auf mögliche Verstöße gegen Arbeitszeitgrenzen hin. **Die Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitsruhegesetzes, des anwendbaren Kollektivvertrags und der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten bleibt ausschließlich beim Kunden als Arbeitgeber.** Die Prüfregeln sind Hilfsmittel und ersetzen weder die

Kontrolle durch den Kunden noch eine rechtliche Beratung. Die Konfiguration (z. B. Normalarbeitszeit, Gleitzeitrahmen, Zuschlagsregeln, Pausenregelungen) erfolgt durch den Kunden auf Grundlage seiner Verträge und seines Kollektivvertrags.

6.2 **Richtigkeit der Daten.** Der Kunde ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm und seinen Mitarbeitern eingegebenen Stamm-, Vertrags- und Buchungsdaten verantwortlich und kontrolliert die von Mitarbeitern geführten Aufzeichnungen regelmäßig (§ 26 Abs 2 AZG), insbesondere im Rahmen des Monatsabschlusses.

6.3 **Information und Zustimmung der Mitarbeiter.** Der Kunde informiert seine Mitarbeiter vor der ersten Nutzung gemäß Art. 13 DSGVO und holt – mangels Betriebsrats – deren Zustimmung zur elektronischen Zeiterfassung nach § 10 AVRAG ein bzw. schließt bei Bestehen eines Betriebsrats eine Betriebsvereinbarung nach § 96 Abs 1 Z 3 / § 96a ArbVG ab. Der Anbieter stellt hierfür Muster bereit, deren rechtliche Prüfung dem Kunden obliegt.

6.4 **Auftragsverarbeitungsvertrag.** Die Parteien schließen gleichzeitig mit dieser Vereinbarung den Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO (Anlage 1) ab. Ohne diesen darf der Kunde keine personenbezogenen Daten in Zeitly einbringen.

6.5 **Benutzerverwaltung.** Der Kunde vergibt Rollen nach dem Grundsatz der geringsten Berechtigung, sperrt ausgeschiedene Mitarbeiter unverzüglich und sorgt dafür, dass nur dienstliche E-Mail-Adressen verwendet werden. Zugangsdaten (Einmalcodes) dürfen nicht weitergegeben werden.

6.6 **Technische Voraussetzungen.** Aktueller Browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari – jeweils die beiden letzten Hauptversionen), Internetzugang, Empfang von E-Mails des Absenders [noreply@zeitly….] (Freischaltung im Spamfilter).

6.7 **Feedback.** Der Kunde benennt eine Ansprechpartnerin (Manuela Behr, Vertrieb) und eine Vertretung, nimmt an [3] Feedback-Gesprächen (Kickoff, nach 3 Monaten, Abschluss; je ca. 45 Minuten, per Videokonferenz) teil, meldet Fehler und Verbesserungsvorschläge zeitnah per E-Mail und beantwortet einen kurzen Fragebogen zum Abschluss. Der Anbieter darf anonymisierte, nicht personenbezogene Erkenntnisse aus dem Pilotbetrieb (z. B. „ein Lebensmittel-KMU mit überwiegend Telearbeit") für die Produktentwicklung verwenden.

6.8 **Referenz.** Die Nennung des Kunden als Referenzkunde (Name, Logo, Zitat) bedarf der gesonderten schriftlichen Zustimmung des Kunden.

## 7. Datenschutz, Vertraulichkeit, Datenexport und Löschung

7.1 Der Anbieter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich als Auftragsverarbeiter nach Maßgabe der Anlage 1. Die Daten des Kunden werden in der EU gespeichert (Anwendung: Frankfurt/DE; Datenbank und Backups: Irland). Unterauftragsverarbeiter sind in Anhang 2 des AVV genannt.

7.2 Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei (insbesondere Geschäftsdaten, Mitarbeiterdaten, nicht veröffentlichte Produktinformationen, Preise) vertraulich und verwenden sie nur für die Zwecke dieser Vereinbarung. Die Pflicht besteht 3 Jahre nach Vertragsende fort.

7.3 **Datenexport:** Der Kunde kann **jederzeit** während der Laufzeit sämtliche Daten seines Mandanten in maschinenlesbarer Form (CSV, JSON) sowie als PDF-Berichte exportieren. Bei Beendigung stellt der Anbieter den Gesamtexport für 30 Tage nach Vertragsende bereit und unterstützt auf Wunsch bei der Übernahme in ein Folgesystem [kostenfrei bis 2 Stunden].

7.4 **Löschung:** 30 Tage nach Vertragsende – oder früher auf Weisung des Kunden – löscht der Anbieter alle Daten des Mandanten und bestätigt dies schriftlich; Backups werden innerhalb weiterer 30 Tage überschrieben. Der Kunde hat den Export vorher zu sichern; für die Einhaltung seiner gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (7 Jahre, § 132 BAO) nach Vertragsende ist der Kunde verantwortlich.

## 8. Gewährleistung und Haftung

8.1 Zeitly wird im Pilotbetrieb unentgeltlich und in der jeweils aktuellen Entwicklungsversion überlassen. Eine Gewährleistung für eine bestimmte Beschaffenheit, Fehlerfreiheit oder ununterbrochene Verfügbarkeit wird nicht übernommen. **Der Anbieter übernimmt keine Garantie für einen bestimmten Erfolg** des

Pilotbetriebs, insbesondere nicht dafür, dass Zeitly alle Anforderungen des Kunden erfüllt oder dass durch die Nutzung die Einhaltung arbeitszeitrechtlicher Vorschriften gewährleistet ist.

8.2 Der Anbieter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie für Schäden, die auf **Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit** beruhen. Im Übrigen ist die Haftung des Anbieters – insbesondere für leichte Fahrlässigkeit – ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Die Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden, Datenverlust (soweit der Kunde die ihm zumutbaren Exporte nicht durchgeführt hat), Verwaltungsstrafen nach § 28 AZG oder Ansprüche Dritter ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

8.3 Zwingende Haftungsbestimmungen, insbesondere Art. 82 DSGVO und das Produkthaftungsgesetz, bleiben unberührt.

8.4 Der Kunde stellt den Anbieter von Ansprüchen Dritter (einschließlich Mitarbeitern und Behörden) frei, die darauf beruhen, dass der Kunde seine Pflichten nach Punkt 6 (insbesondere Information und Zustimmung der Mitarbeiter, Richtigkeit der Daten, Einhaltung des Arbeitszeitrechts) verletzt hat.

## 9. Nutzungsrechte

9.1 Der Kunde erhält für die Dauer dieser Vereinbarung das nicht ausschließliche, nicht übertragbare Recht, Zeitly für eigene betriebliche Zwecke zu nutzen. Alle Rechte an der Software, ihren Weiterentwicklungen und an Verbesserungsvorschlägen des Kunden verbleiben beim Anbieter bzw. gehen auf ihn über; der Kunde erhält hierfür keine gesonderte Vergütung.

9.2 Alle vom Kunden eingegebenen Daten verbleiben im Eigentum bzw. in der Verfügungsgewalt des Kunden.

9.3 Dem Kunden ist es untersagt, die Software zu dekompilieren, Dritten zugänglich zu machen oder zur Entwicklung eines Konkurrenzprodukts zu verwenden.

## 10. Schlussbestimmungen

10.1 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

10.2 Ausschließlicher **Gerichtsstand** für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist das sachlich zuständige Gericht in **Salzburg**.

10.3 Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; E-Mail genügt. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis.

10.4 Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

10.5 Anlagen: 1 Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO samt Anhängen (TOMs, Unterauftragsverarbeiter); 2 Leistungsbeschreibung/Funktionsliste Zeitly, Stand [Datum]; 3 Muster Datenschutzinformation und Zustimmungserklärung (unverbindliche Vorlagen).

| MALELU AI – Peter Vitzthum | STEINERfood GmbH |
|---|---|
| Salzburg, am _____ | Sulz im Weinviertel, am _____ |
| _____ | _____ |
| Peter Vitzthum | Geschäftsführung (Inge Monika Steiner / Matthias Steiner) |

Muster, keine Rechtsberatung – vor Verwendung durch Rechtsberatung prüfen lassen.